

TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPRA ÁGIL

1. ANTECEDENTES GENERALES

Antecedentes Generales	
Nombre de la adquisición	CURSO ESI 5
ID Cotización	1057439-2261-COT26
Plazo de entrega	Según coordinación con Unidad de Desarrollo de Competencias
Presupuesto Estimado	\$3.000.000
Dirección de presentación del servicio	Balmaceda #916 La Serena
Multa	Esta adquisición está sujeta a multa según las condiciones estipuladas en el punto N°10 de los presentes términos de referencia

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Nombre Curso	ESI 5
1. Objetivo General:	Adquirir conocimientos sobre categorización ESI, con actualizaciones de ESI 5, para la adecuada evaluación de los pacientes que ingresan a los servicios de urgencia, logrando de esta forma optimizar proceso de triage en tiempos y calidad de aplicación.
2. Objetivos Específicos:	1. Categorizar al usuario que consulta en la urgencia, por su nivel de riesgo y/o necesidad de recursos
	2. Estandarizar los conocimientos en todo el equipo de enfermería
	3. Optimizar los tiempos de categorización
3. Resultados esperados:	Mejorar tiempos y calidad en la aplicación de ESI al interior de unidades de emergencia. Actualizar conocimiento en base a último modelo ESI 5. Adaptar y estandarizar actualizaciones de ESI 5 a realidad local.
4. ¿Qué problema resuelve la ejecución de esta actividad?	Fortalece las competencias técnicas y prácticas del equipo de enfermería y estandarizar la categorización
5. ¿Cuál es el impacto esperado de la ejecución de esta actividad?	correcta categorización Aumentando la capacidad de respuesta y eficiencia de la unidad.
6. Contenidos mínimos de la actividad	Historia y principales características de ESI
	Principales actualizaciones de ESI 5
	Incorporar ejemplos de realidad local a formato educativo
	ESI adulto
7. Competencias e idoneidad del docente:	ESI pediátrico
	Capacitado en ESI

	Capacitado para responder todas las consultas respecto a la normativa actualizada
	Participación del profesional informado debe ser verificada. Debe enviar documento, según formato adjunto, que certifique que el relator esta informado y cuenta con disponibilidad para presentar el curso en fecha programada. (Se realizará contacto telefonico y formalización de la verificación vía correo electronico).
8. Campo y tiempo de experiencia:	Al menos 5 años de experiencia en servicios de Urgencias
9. Metodología educativa:	2 días, jornadas completas (dos grupos)
10. Dirigido a (perfil del participante):	Dirigido a estamento de Enfermería de UEH Adulto y UEH Pediátrica (40 cupos)
11. Fecha de inicio y de término:	junio
12. Número de horas pedagógicas:	20 horas mínimas pedagógicas
13. Material didáctico:	El oferente debe proporcionar a los participantes de cada taller el material necesario para el desarrollo de los mismos. Entre ellos: Material educativo online y cuadernillo de apuntes (atingente a la capacitación adjudicada) y lapicera.
	1. Material educativo por participante, en este caso se refiere a el envío de material a trabajar en la actividad (clases sincrónicas o presenciales).
14. Evaluación:	1. Obligatorio realizar a los participantes evaluación práctica como producto de la actividad.
	2. Obligatorio realizar evaluación de la actividad y del oferente y/o docente con formato entregado por la Unidad de Desarrollo de Competencias.
	3. Encuesta de satisfacción usuaria por parte de la empresa.
15. Entrega de notas:	Entregar a unidad Desarrollo de Competencias de este establecimiento 5 días hábiles después de terminada la actividad.
	1. Todas las evaluaciones o pruebas calificadas, además de la lista de asistencia.
	2. Formato impreso y por correo electrónico con los siguientes datos: nombre, RUT, porcentaje de asistencia y nota de cada uno de los participantes.
	3. Los certificados deben enviarse a funcionario (correo electrónico personal) en formato PDF sólo se entregan si aprueba actividad. Criterios de aprobación Nota 4,0 y 75% de asistencia.
16. Requerimientos	1. Enviar currículum vitae del (los) docente (s) a ejecutar la actividad.
	2. El oferente deberá enviar programa de la actividad, donde el docente reflejado en éste, sea mismo quien ejecute la actividad. No se aceptarán cambios.
	3. Enviar diseño del programa (Propuesta Técnica) a desarrollar en el taller con distribución de contenidos. Lo anterior, para ser difundido a los participantes antes del inicio de la actividad.
	4. El oferente deberá validar la aprobación de cada uno de los módulos para cada uno de los participantes, reflejándose en la evaluación final.
	5. La realización del programa contempla la capacitación de 40 personas , de las cuales 40 serán evaluadas y certificadas al finalizar la capacitación.

	6. Deseable experiencia en el desarrollo de la temática de esta actividad, ya sea en Hospitales públicos y/o en otro servicio público similar a una institución de salud. 7. El oferente <u>NO</u> deberá incluir en su oferta salón auditorio y tampoco cafetería, lo que será proporcionado por el Hospital San Juan de Dios de La Serena. 8. El oferente deberá proporcionar al menos 10 becas referente al curso. 9. Se agendará una reunión vía zoom entre empresa oferente y la Unidad de Desarrollo de Competencias HLS, previa a cada realización de actividad para coordinación y organización de la ejecución. 10. La empresa debe proporcionar el computador del o la docente.
17. Certificación Actividad	1. Será responsabilidad del oferente que se adjudique la licitación, la confección y envío de los certificados a correos de cada participante. 2. Formato impreso y por correo electrónico con los siguientes datos: Nombre completo con los dos apellidos, RUT, correo electrónico, porcentaje de asistencia y nota a cada uno de los participantes. 3. Los certificados deben enviarse a funcionario (correo electrónico personal) en formato PDF sólo se entregan si aprueba actividad. Criterios de aprobación Nota 4,0 y 75% de asistencia.
18. Confirmación relatoria	El o los relatores informados en su oferta no podrán ser modificados, dado que sus características, conocimientos y experiencia constituyen, en gran medida, el factor principal por el cual su propuesta sea adjudicada. No obstante, en caso de fuerza mayor que impida al relator originalmente ofertado realizar el curso de capacitación adjudicado, se deberá informar con al menos 3 semanas de anticipación, adjuntando la documentación correspondiente a la nueva propuesta de relator. Este deberá cumplir estrictamente con las condiciones ofertadas inicialmente. Dicha propuesta será revisada y deberá contar con la aprobación de la referencia técnica. En caso de no cumplir con los requisitos establecidos, la orden de compra podrá ser cancelada.

3. ADJUDICACIÓN

A partir de la cotización recibidas a través de la compra ágil, se adjudicará al proveedor que presenté la oferta económica más favorable y cumpla con las todas las Especificaciones técnicas.

4. ACEPTACIÓN DE TERMINOS Y ORDEN DE COMPRA

El Hospital de La Serena emitirá una orden de compra a través del portal Mercado Público indicando el producto/servicio requerido, cantidades, especificaciones técnicas generales, plazo, condiciones de entrega y adjuntará en la orden de compra los términos de referencia correspondientes.

Una vez que el proveedor realice su oferta se entenderá que el proveedor ha aceptado las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia y el contrato será formalizado. El rechazo de la orden de compra de forma unilateral por parte del proveedor una vez cumplido los plazos de entrega ofertados en la cotización, no lo excluye de que se le aplique las multas correspondientes.

Si la orden de compra no es aceptada a través de la plataforma en el plazo de 1 día hábil transcurrido desde su envío al proveedor, el Hospital de La Serena queda facultado para su cancelación de manera unilateral, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde su solicitud.

5. PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA

El plazo y las condiciones de entrega quedarán definidas en la cotización respectiva y/o en las observaciones de la Orden de Compra correspondiente, que será para este caso en coordinación con unidad de Desarrollo de Competencias, formalizado vía correo electrónico.

La realización del servicio se debe realizar exclusivamente en el lugar indicado en la orden de compra o en lo acordado mediante correo electrónico entre el proveedor y el referente técnico.

El incumplimiento de estas indicaciones quedará sujeto a lo señalado en el punto 10 "Sanciones y Multas", de estos términos de referencia.

6. TERMINO ANTICIPADO

Serán causales de termino anticipado del convenio (orden de compra) los siguientes casos:

- a) Si la prestación del servicio tiene un atraso de más de 4 días (incluyendo días inhábiles) de lo establecido con la unidad de desarrollo de competencias, el Hospital de La Serena, queda facultado para cancelar la orden de compra si así lo estima conveniente, y el proveedor tendrá un plazo máximo de 24 horas para aceptar dicha cancelación.
- b) Si la prestación del servicio luego de solicitada su corrección, tiene un atraso de más de 4 días (incluyendo días inhábiles) de lo establecido con la unidad de desarrollo de competencias, el Hospital de La Serena, queda facultado para cancelar la orden de compra si así lo estima conveniente, y el proveedor tendrá un plazo máximo de 24 horas para aceptar dicha cancelación.

7. FACULTAD DE READJUDICAR

El Hospital de La Serena podrá readjudicar la compra al oferente que siga en orden de prelación (menor oferta económica) de acuerdo con el monto de la cotización y que cumpla con las especificaciones técnicas, dejando sin efecto la adjudicación previa en los siguientes casos:

- a) Si la orden de compra no se firma (acepta) en el plazo estipulado, por causas atribuibles al adjudicatario.
- b) Si se procediese a realizar el termino anticipado según los casos descritos en el punto N°6.

8. DE LA FACTURACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO

a) De la Recepción Conforme

El proveedor deberá tramitar la recepción conforme de los servicios con el Referente Técnico, quien deberá verificar que la prestación de los servicios se haya realizado de acuerdo con lo ofertado y solicitado.

Se considerarán como validas de recepción conforme las siguientes opciones:

- a) Correo electrónico enviado por el referente técnico en el cual indique que el servicio realizado en “El Hospital”, la cantidad y el valor unitario en pesos, son recepcionados con conformidad a lo solicitado.
- b) Acta de Recepción conforme de servicios entregados en el Hospital de La Serena, la cual se encuentra en el Anexo °1 de los presentes términos de referencia y se adjuntará en la Orden de Compra enviada a través del portal www.mercadopublico.cl.

b) De la facturación

El proveedor deberá facturar con la siguiente información:

Establecimiento	Rut	Dirección	Ciudad
Hospital de La Serena	61.606.402-9	Balmaceda 916	La Serena

c) Del pago

Para proceder al pago, el proveedor deberá adjuntar a la factura:

- Factura, acompañada de recepción conforme de los servicios de “El Hospital”.
- Orden de compra.
- La orden de compra deberá ser aceptada por proveedor a través del portal www.mercadopublico.cl, siendo este estado de “aceptada” condicionante para trámite final de pago.
- Las facturas de cobro deberán venir señaladas en su apartado “folio” con el número de orden de compra respectivo.
- Enviar factura electrónica de cobro a correo: dipresrecepcion@custodium.com en formato XML y factura electrónica a rosily.acevedo@redsalud.gob.cl, joana.rivera@redsalud.gob.cl, alexa.monroy.b@redsalud.gob.cl, javier.toro@redsalud.gob.cl, carlos.rojasg@redsalud.gob.cl.
- El pago será centralizado, tramitado y pagado por Tesorería General De La República.

Se considerará la Ley N° 21.722, de presupuestos del sector público para el año 2025 y lo dispuesto en el artículo N°133 del decreto N°661 de 2024, que establece pago a treinta días.

9. GARANTÍA DE LOS BIENES/SERVICIOS

La extensión de la garantía técnica y el procedimiento para exigirla, se ajustará a lo dispuesto en el artículo N° 20 y siguientes de la Ley 19.496, que “Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores”, entendiéndose que “El Hospital” tiene la condición de consumidor o usuario y el periodo de garantía será mínimo de 3 meses. Lo anterior, sin perjuicio de las garantías que ofrezcan los proveedores de acuerdo a las extensiones que tengan consideradas para los servicios, las que deberán ser expresamente determinadas en las ofertas que presenten.

Los servicios adjudicados, así como los bienes eventualmente provistos en virtud de la cotización, deberán corresponder a la calidad ofertada por el proveedor en su propuesta, lo cual será respaldado por la documentación respectiva.

10. SANCIONES Y MULTAS PARA CONVENIOS POR COMPRA ÁGIL

Según la documentación dispuesta en el Módulo Compra Ágil: “Multa, Sanciones y procedimiento”. Si el proveedor no entrega dentro del plazo estipulado los productos o prestación de los servicios objeto de la presente cotización; si es con defectos de cualquier naturaleza; o bien, la incapacidad de resolver operativamente los requerimientos técnicos, obligará al proveedor a pagar una multa por incumplimientos, de conformidad al detalle de la siguiente tabla calculada sobre el valor total de la respectiva orden de compra.

	Hecho	Multas (conjunta o alternativamente, de acuerdo con el caso en particular)
a)	Atraso en la entrega de la totalidad de los productos o servicios especificados, y comprometidos según cotización entregada por el proveedor y/o coordinado con referente técnico/ejecutivo de compra	1% diario con tope de 20% del valor total neto de la orden de compra
b)	Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas y ofertadas en cotización del proveedor.	5% del valor total neto de la orden de compra
c)	Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección.	1% diario con tope de 20% del valor total neto de la orden de compra

- a) Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: el Hospital de La Serena, está facultado para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total neto de la contratación por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

- b) Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: el Hospital de La Serena, está facultado para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total neto de la contratación. El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 3 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.
- c) Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: el Hospital de La Serena está facultado para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total neto de la contratación por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

La aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total neto de la contratación, cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.

Los pagos de multas deberán efectuarse dentro de los diez (10) días corridos siguientes de requerido su cobro por “El Hospital”; en caso de no efectuarse el pago, no se dará recepción conforme a la factura correspondiente hasta que la situación sea subsanada.

El proveedor podrá presentar sus descargos respecto a las notificaciones, para su evaluación. Este “Hospital” se registrará estrictamente por los términos de referencia.

11. Aplicación de las multas:

Corresponderá a la Unidad de Abastecimiento de “El Hospital” proponer la sanción a aplicar de acuerdo a lo informado por el referente técnico o el(la) ejecutivo(a) de compra. Se establecerá como hito de inicio del procedimiento de multa, el correo electrónico que informa y detalla el incumplimiento observado.

En el caso de que se proceda la aplicación de multa, esta será notificada mediante el correo electrónico registrado por el proveedor en el sistema de información, ante la cual el proveedor deberá responder por el mismo medio.

Es responsabilidad de los proveedores mantener dichas direcciones de correo electrónico actualizada e informar cualquier cambio a la Dirección de Compras.

La no recepción del correo electrónico por razones no imputables a “El Hospital”, serán de responsabilidad exclusiva del proveedor.

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte de la Entidad o del funcionario responsable, éste le notificará al proveedor por correo electrónico indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar desde de la notificación por correo electrónico de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimiento administrativo la proposición de aplicación de sanción al proveedor.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma por el mismo medio en que fue notificado, la entidad tendrá un plazo de hasta 30 días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, notificándose al adjudicatario por correo electrónico. Por otro lado, si el proveedor una vez vencido no presentase sus descargos, este Hospital dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la multa, notificándose al adjudicatario de igual manera.

Procedimiento de impugnación

El adjudicatario dispondrá de cinco (5) días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que confirma la multa por correo electrónico, para presentar Recurso de Reposición fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes.

El jefe superior de este Hospital resolverá dentro de los 30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente los recursos interpuestos por el contratista y siempre que en este se confirme esa medida, lo cual se determinará, mediante resolución o acto administrativo, notificándose al adjudicatario por correo electrónico. No obstante, el inciso tercero del artículo N°137 del reglamento N°661 de 2024, establece en contra de la resolución que se pronuncie sobre los descargos, que el proveedor afectado podrá interponer los recursos que establezca la Ley,

Los descargos en todas las etapas del proceso de aplicación de multa deberán enviarse por correo electrónico. Los que deberán ser dirigidos a la dirección de “El Hospital”, a fin de que éste manifieste sus descargos en relación al eventual incumplimiento. El documento donde conste los descargos deberá indicar expresamente como referencia el número de documento de “El Hospital” que informa la proposición de sanción.

Procedimiento de Ejecución de la Sanción

El plazo para efectuar el pago de las multas aplicadas se contará desde la notificación del acto administrativo resolutivo, “El Hospital” podrá cobrar de acuerdo al siguiente sistema:

- a) El proveedor deberá realizar el pago directamente en caja de “El Hospital” con efectivo, vale vista o depositar en la cuenta corriente de “El Hospital” el monto correspondiente, en el plazo máximo de diez días (10) corridos contados desde la notificación de la sanción. Deberá enviar copia de comprobante de pago a los Jefe de

Finanzas (manuel.acuna.rojas@redsalud.gob.cl) y de Contabilidad (javier.toro@redsalud.gob.cl) de “El Hospital”, el cual remitirá un reporte del pago asociado a la sanción aplicada a la Unidad de Gestión de Convenio al correo rodrigo.mondacar@redsalud.gob.cl.

Datos bancarios del Hospital de La Serena:

- Banco: Banco Estado
- Nombre del titular: Hospital de La Serena
- RUT: 61.606.402-9
- Número de cuenta corriente: 12509100398
- Correos: manuel.acuna.rojas@redsalud.gob.cl y javier.toro@redsalud.gob.cl

- b) De no pagarse en la forma estipulada en el punto precedente, el monto de las multas será rebajado del próximo estado de pago que se le deba efectuar al proveedor

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

ANEXO 1

ACTA DE RECEPCION CONFORME DE SERVICIOS ENTREGADOS EN HOSPITAL DE LA SERENA

DATOS DEL PROVEEDOR		
Nombre del Proveedor	Rut Empresa	Nombre de Representante
Número Telefónico	Correo Electrónico	Domicilio

DATOS DE LA ADQUISICION				
Descripción del Servicio				
Ítem	Servicio Requerido	Cantidad	Valor unitario (bruto)	Recepción Conforme (Si/No)
1				
2				
3				
4				
Observación:				
Monto total del Servicio	ID Orden de Compra	Fecha de prestación del servicio	Unidad Requirente	
\$				
<i>Modalidad de Compra</i>		<i>Compra Ágil</i>	X	

**NOMBRE, RUT Y FIRMA
REFERENTE TECNICO**

**NOMBRE, RUT Y FIRMA
PROVEEDOR**